SENA E BITTAR

CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA EMPRESARIAL

Termo de compromisso

1. As partes

GILBERTO SENA

STANLEY BITTAR

Adiante chamados, em conjunto, de **Parceiros**, e individualmente de **Parceiro**.

2. O que estamos combinando

2.1. Os Parceiros se unem para desenvolver, vender e entregar o **Projeto SB**: um método e um programa de mentoria dirigidos a **médicos, clínicas e hospitais**, e aos demais profissionais da área da saúde que o grupo venha a atender.

2.2. O conteúdo e a estrutura do programa estão descritos no documento **"Plano de Mentoria: Sena e Bittar"**, que fica anexo a este Termo e dele faz parte. Sempre que este Termo falar em "o Método" ou "o manual", está falando desse documento.

2.3. Este Termo vale desde a assinatura e rege a parceria **enquanto a sociedade não for formalmente constituída**. Os Parceiros se comprometem a constituir a pessoa jurídica do grupo SB em até **3 (três) meses**, e o contrato social, quando vier, substitui este Termo naquilo que for incompatível.

2.4. Enquanto não houver pessoa jurídica, as combinações financeiras daqui são obrigações entre os Parceiros, e não entre empresas.

3. O que cada um entrega

Cada Parceiro responde pela entrega da sua especialidade, conforme o Método.

3.1. Gilberto Sena conduz o **Pilar 01, Gestão**: gestão de negócios, contábil, tributária e pessoal.

3.2. Stanley Bittar conduz o **Pilar 02, Marketing** e o **Pilar 03, Vendas**, e responde pela leitura médica do negócio do cliente.

3.3. Gilberto Sena conduz também o **Pilar 04, Lucratividade**: margem, preço e ticket, e o critério do dinheiro que sobra.

3.4. Os dois participam juntos do encontro de abertura e do encontro de fechamento de cada cliente.

3.5. Cada Parceiro responde pela qualidade técnica e pela conformidade legal daquilo que entrega, inclusive perante o conselho profissional que o regula, quando houver.

3.6. Nenhum Parceiro assume obrigação de resultado financeiro em nome do cliente. A entrega é de método, diagnóstico e acompanhamento.

3.7. Limite do Pilar 04. A atuação em finanças é **educacional**. O Parceiro responsável explica critério e prepara o cliente para decidir, e **não indica produto, corretora ou aplicação específica, nem promete retorno**. Quem decide onde aplicar é o cliente,

com profissional habilitado para isso.

4. Como o trabalho é vendido

4.1. Qualquer Parceiro pode prospectar e vender o programa, sempre em nome do grupo SB.

4.2. Nenhum Parceiro assina proposta, contrato ou acordo em nome do grupo sem o aceite do outro Parceiro. O aceite pode ser por escrito em qualquer meio, inclusive mensagem, desde que fique registrado.

4.3. Preço, prazo e condições do programa são decididos pelos dois.

5. Custos e despesas

5.1. As despesas do projeto são **divididas em partes iguais entre os dois**, salvo combinação diferente e por escrito, caso a caso.

5.2. Não há valor fixo de alçada. **Cada despesa é discriminada e aprovada pelos dois à medida que o evento ou o custo aparece**, seja para entrega do programa, seja para captação de cliente. A aprovação pode ser por escrito em qualquer meio, desde que fique registrada no controle da cláusula 5.4.

5.2.1. Despesa urgente, que não permita consulta prévia, pode ser assumida por qualquer Parceiro e é levada ao outro Parceiro no primeiro dia útil seguinte, com a justificativa.

5.3. Cada Parceiro arca sozinho com os custos da própria estrutura: deslocamento, equipe própria, impostos pessoais e as ferramentas do seu ofício.

5.4. As contas do projeto ficam em um controle único, acessível aos dois, fechado mensalmente.

6. Lucro

6.1. O lucro do projeto é o que sobra da receita depois de pagas as despesas da seção 5 e os tributos incidentes.

6.2. O lucro é **dividido em partes iguais entre os dois Parceiros**.

6.3. A distribuição é mensal, até o dia **10** do mês seguinte ao fechamento.

6.4. Havendo prejuízo em um mês, ele é suportado em partes iguais e compensado nos resultados dos meses seguintes antes de nova distribuição.

7. A comissão para o grupo

Esta é a cláusula central da parceria. Ela existe para que o grupo SB seja beneficiado por todo negócio que nascer dentro dele.

7.1. A regra. Quando um Parceiro, por meio de empresa, produto ou serviço de sua propriedade individual, fizer negócio com um **Cliente Vinculado ao SB**, ele repassa ao grupo SB, a título de comissão, **5% (cinco por cento) da receita líquida** daquela operação, pelo prazo da cláusula 7.5.

7.2. O que é Cliente Vinculado ao SB. É toda pessoa física ou jurídica que:

- **a)** tenha contratado o programa de mentoria do grupo; ou
- **b)** tenha sido apresentada ao Parceiro por outro Parceiro ou pelo grupo; ou
- **c)** tenha chegado por indicação, material, evento ou canal do grupo.

7.3. O que é receita líquida da operação. É o valor efetivamente recebido do cliente naquela operação, menos os tributos que incidem sobre a receita e menos devoluções ou cancelamentos. **Nenhum custo é deduzido**: a base é a nota, não o resultado.

7.4. Em que negócios a comissão incide. Em todos, sem exceção quanto à natureza. Exemplos, que não esgotam a regra:

SITUAÇÃO	QUEM REPASSA	QUANTO
Serviço contábil, tributário ou de gestão prestado por empresa de um Parceiro a Cliente Vinculado	o Parceiro dono da empresa	5% da receita líquida
Produto criado por um Parceiro e vendido a Cliente Vinculado	o Parceiro criador	5% da receita líquida
Serviço jurídico prestado a Cliente Vinculado	o Parceiro que intermediou ou prestou	5% da receita líquida
Captação de recursos para Cliente Vinculado	o Parceiro que captou	5% da receita líquida
Negócio feito por empresa coligada de um Parceiro com Cliente Vinculado	o Parceiro	5% da receita líquida

7.5. Por quanto tempo. A comissão é devida sobre tudo que for faturado nos **primeiros 6 (seis) meses** de cada operação, contados da data da primeira nota fiscal emitida àquele Cliente Vinculado naquela operação. Passados os seis meses, aquela operação deixa de gerar comissão.

7.5.1. Operação nova com o mesmo Cliente Vinculado abre novo prazo de seis meses, contado da primeira nota daquela nova operação.

7.6. Transparência. O Parceiro que repassa apresenta ao outro Parceiro a relação das notas fiscais emitidas ao Cliente Vinculado no período e o cálculo da comissão. Qualquer Parceiro pode pedir cópia das notas, e elas são fornecidas em até **10 (dez) dias**.

7.7. Prazo de repasse. A comissão é paga ao grupo até o dia **10** do mês seguinte ao recebimento, e acompanha o recebimento: se o cliente paga parcelado, a comissão é repassada na mesma proporção, enquanto as parcelas corresponderem a faturamento dentro da janela de seis meses.

7.8. Destino. A comissão entra como receita do projeto e segue a divisão da seção 6.

8. Não contornar o grupo

8.1. Durante a vigência deste Termo e por **24 (vinte e quatro) meses** após a saída de qualquer Parceiro, nenhum deles pode oferecer a Cliente Vinculado, por fora do grupo e sem a comissão da seção 7, serviço igual ou semelhante ao que o grupo oferece.

8.2. Nenhum Parceiro pode usar a marca SB, o Método ou os materiais do grupo em negócio próprio sem o aceite do outro Parceiro.

8.3. A quebra desta seção obriga o Parceiro a pagar ao grupo o valor que teria sido repassado, sem prejuízo das perdas e danos.

9. Confidencialidade (NDA)

9.1. O que é confidencial. Tudo que um Parceiro souber por causa desta parceria e que não seja público: o Método e seus materiais, a lista e os dados de clientes, preços, margens, demonstrativos, estratégia comercial, propostas em negociação, e **toda informação do negócio do cliente**, nela incluídos números, contratos, folha, tributos e documentos.

9.2. O compromisso. Cada Parceiro se obriga a manter sigilo, a usar a informação só para o projeto, e a não repassá-la a terceiros sem autorização escrita.

9.3. A equipe de cada um. O Parceiro responde pelo sigilo das pessoas da sua estrutura que tiverem acesso à informação, e deve obrigá-las ao mesmo dever.

9.4. O que não é confidencial. Informação já pública, informação que o Parceiro já tinha antes e consegue comprovar, e informação que a lei ou uma ordem judicial obrigue a revelar. Neste último caso, o Parceiro avisa o outro Parceiro antes, quando puder.

9.5. Dados de cliente. O tratamento de dados pessoais segue a Lei 13.709/2018. Os dados do cliente são usados só para a entrega do programa, e devolvidos ou eliminados ao fim da relação, salvo o que a lei obrigue a guardar.

9.6. Prazo. O dever de sigilo vale durante a parceria e por **5 (cinco) anos** após o seu fim, qualquer que seja o motivo. Para dado pessoal de cliente, o dever é permanente.

9.7. Devolução. Encerrada a participação de um Parceiro, ele devolve ou elimina os materiais do grupo e as informações de cliente em até **10 (dez) dias**, e declara por escrito que o fez.

9.8. Quebra de sigilo. O Parceiro que quebrar o sigilo responde por:

- **a)** multa de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** por infração, equivalente a **10 (dez) vezes o valor de um programa de mentoria**, aplicada por cada evento de quebra;
- **b)** as **perdas e danos que excederem** esse valor, apuradas na forma da lei;
- **c)** a **cessação imediata** do uso ou da divulgação, que pode ser exigida judicialmente de forma específica, independentemente da multa; e
- **d)** a apuração criminal cabível, quando for o caso.

9.8.1. A multa da alínea "a" é piso, e não teto: recebê-la não impede a cobrança do prejuízo real quando ele for maior.

9.8.2. Por que este valor. O projeto tem por objetivo declarado a captação e o atendimento de **100 (cem) médicos**. A carteira que esta parceria constrói vale, portanto, múltiplas vezes o preço de um único programa, e a informação sobre ela é o ativo mais sensível do grupo. A multa corresponde a dez programas, o que a mantém proporcional ao dano que uma quebra de sigilo causaria, e não a um evento isolado.

10. Transparência entre os Parceiros

10.1. A transparência é **obrigação essencial** desta parceria. Deixar de informar é tratado como quebra de confiança, com o mesmo peso da quebra de sigilo da seção 9.

10.2. Cada Parceiro deve informar ao outro Parceiro, por iniciativa própria e no momento em que o fato acontece:

- **a)** todo negócio feito com Cliente Vinculado, ainda que entenda não gerar comissão;
- **b)** toda receita e toda despesa do projeto, lançadas no controle único da cláusula 5.4;
- **c)** o demonstrativo e as notas da cláusula 7.6, sem esperar pedido;
- **d)** qualquer conflito de interesse, **antes** de assumir o negócio;
- **e)** proposta, negociação ou parceria com terceiro que possa afetar o grupo ou disputar o mesmo cliente.

10.3. O dever é de contar, não de responder. Omitir equivale a informar errado, e não cabe alegar que ninguém perguntou.

10.4. O que configura quebra de confiança. Entre outras condutas:

- **negociar um preço com o cliente e informar ao grupo preço menor**, de modo que a comissão da seção 7 incida sobre base reduzida;
- esconder ou atrasar a informação de negócio com Cliente Vinculado;
- declarar receita menor que a efetivamente recebida, por qualquer meio, inclusive dividindo a cobrança em contratos, empresas ou pessoas diferentes para reduzir a base;
- lançar despesa que não existiu, ou que é da estrutura própria do Parceiro;
- recusar, atrasar além do prazo ou entregar incompleto o documento pedido na forma da cláusula 7.6.

10.4.1. Para afastar dúvida: a base da comissão é **o valor que o cliente paga**, qualquer que seja o nome dado à cobrança e qualquer que seja a pessoa ou empresa que a emite.

10.5. Consequências. O Parceiro que quebrar o dever de transparência:

- **a)** paga o valor que deixou de repassar, corrigido desde a data em que era devido;
- **b)** paga, a título de multa, **valor igual ao que deixou de repassar**; e
- **c)** pode ser **excluído da parceria** por decisão do outro Parceiro, na forma da cláusula 12.5, sem direito ao prazo de correção quando a conduta se repetir ou quando o valor omitido for relevante.

10.6. A multa da alínea "b" não impede a cobrança das perdas e danos que a excederem.

11. O Método e a marca

11.1. O Método, o nome **SB**, a marca e os materiais produzidos para o projeto são **do grupo**, e não de um Parceiro isoladamente.

11.2. O que cada Parceiro já trazia pronto antes desta parceria continua sendo dele. O que for criado dentro do projeto é do grupo.

11.3. Saindo do grupo, o Parceiro deixa de usar a marca e o Método.

12. Prazo e saída

12.1. Este Termo vigora por prazo indeterminado, a partir da assinatura.

12.2. Qualquer Parceiro pode sair, avisando o outro Parceiro por escrito com **60 (sessenta) dias** de antecedência.

12.3. Quem sai continua obrigado a: concluir os clientes em andamento sob sua responsabilidade, ou providenciar substituição aceita pelo outro Parceiro; receber o que lhe cabe dos resultados até a data da saída; e cumprir as seções 8, 9 e 10 pelos prazos nelas previstos.

12.4. [A DEFINIR COM O ADVOGADO] Com dois Parceiros, a saída de um encerra a parceria. Falta definir com quem ficam a marca SB, o Método e os clientes em andamento.

12.5. O Parceiro que descumprir obrigação essencial e não corrigir em **15 (quinze) dias** após ser avisado por escrito pode ser excluído por decisão do outro Parceiro, respondendo pelas perdas que causou.

13. Como resolver desacordo

13.1. Divergência se resolve primeiro em conversa entre os dois.

13.2. Não havendo acordo em **30 (trinta) dias**, as partes buscam mediação antes de qualquer medida judicial.

13.3. Fica eleito o foro da comarca de **São Paulo, Estado de São Paulo**, com renúncia a qualquer outro.

14. Assinaturas

Por estarem de acordo, assinam este Termo em 2 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

_____

Gilberto Sena

CPF nº

_____

Stanley Bittar

CPF nº

_____

Testemunha, nome e CPF

_____

Testemunha, nome e CPF